

SUPSI

Sicurezza sociale e forme di solidarietà (SP 2026)

Seminario 2

Diritti sociali tra norme giuridiche e trasformazioni economiche e sociali: lavoro indipendente/atipico e sicurezza sociale

6 marzo 2026

L'articolo da leggere

- Greppi, S. & Marazza, C. (2022). Diritti sociali tra norme giuridiche e trasformazioni. *Iride*, 12, maggio 2022. Rivista di economia, sanità e sociale, DEASS, SUPSI
- «Oggi, a fronte dei cambiamenti dei modi di lavorare e di organizzare il lavoro e con l'emergere di nuovi rischi sociali, il sistema di sicurezza sociale sta mostrando delle lacune che si sono ulteriormente rafforzate durante la crisi pandemica»

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

SUPSI

Ì·ri·de

Rivista di
economia,
sanità
e sociale

Il moto perpetuo del diritto

Editoriale

Paolo Bianchi - p. 5

Inserto - Statuto di protezione attivato
dal Consiglio federale

Martina Caroni - p. 6

Intervista

Olivier Caillol - p. 8

Il nuovo Accordo fiscale dei lavoratori frontalieri
Samuele Voipe - p. 9

Una formazione per i curatori? Una necessità per tutti,
anche per lo Stato

Enrica Gianella e Mauro Mini - p. 17

Crediti Covid congiunturali e implicazioni
per gli organi societari

Giovanni Molo - p. 21

Inserto - Una legge per la protezione
delle persone più vulnerabili

Marco Bogli - p. 24

Inserto - Per un diritto individuale giustiziabile
a prestazioni di servizio pubblico moderno

Federica De Rosa - p. 26

Diritti sociali tra norme giuridiche e trasformazioni
economiche e sociali

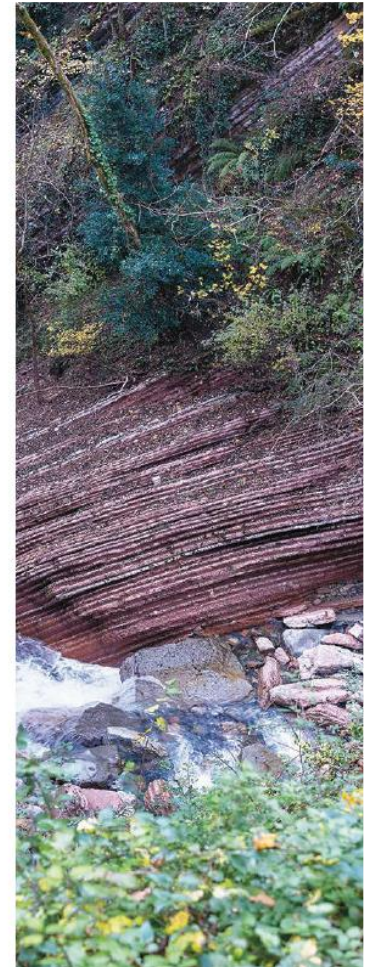
Spartaco Greppi e Carlo Marazza - p. 29

Covid-19 e diritto del lavoro: uno sguardo retrospettivo
Raffaella Martinelli Peter - p. 33

Le ingerenze del fisco nella vita privata dei contribuenti
Andrea Pedrotti - p. 37

Una bussola per orientarsi nell'oceano normativo sanitario
Marco Archwanden, Claudio Benvenuti e Davide Cresti - p. 41

n. 12 - maggio 2022



Compito (30 minuti)

Leggi l'articolo e rispondi alle domande:

L'articolo sottolinea la necessità di estendere l'inclusione dei lavoratori indipendenti nel sistema di sicurezza sociale svizzero, in quanto la protezione contro i rischi sociali risulta lacunosa.

1. Quali sono le **differenze fra salariati e indipendenti** rispetto alle tutele delle **assicurazioni sociali**?
2. Quali **sostegni eccezionali** sono stati istituiti dal Consiglio federale **durante la pandemia**?



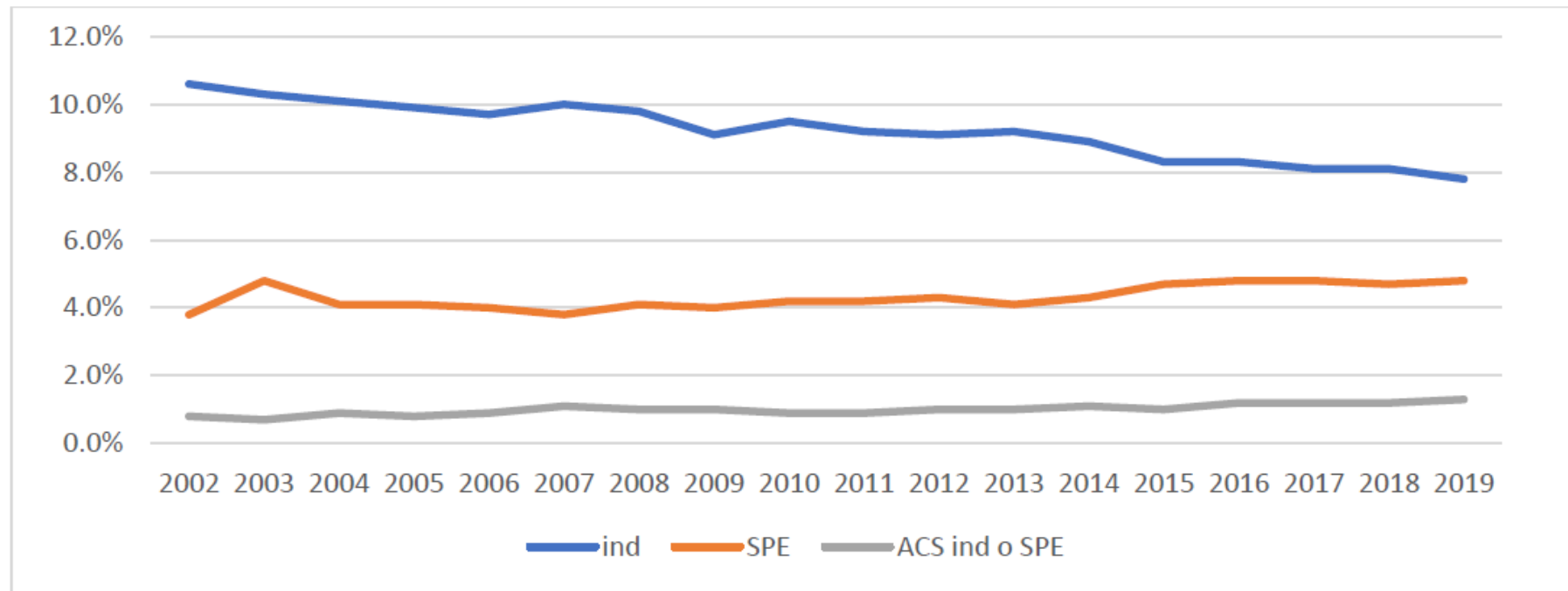
Chi sono gli «indipendenti»?

- Da un punto di vista sociologico, vi sono due categorie (UST):
 - i lavoratori e le lavoratrici indipendenti in proprio (ditte individuali o società di persone)
 - i salariati che detengono una parte importante del capitale della società nella quale lavorano (Sagl o SA)
- Per l'AVS, solo i primi sono considerati indipendenti



Quanti sono i lavoratori indipendenti in Svizzera?

Figura 2 Evolution des indépendants par sous-catégorie, de 2002 à 2019, en Suisse



Source: Élaboration sur la base de la banque de données ESPA.

Sostituzione del reddito secondo i rischi: differenze tra salariati e indipendenti (in proprio)

Motivo dell'incapacità lavorativa ...	dipendenti					indipendenti			
... disoccupazione *)									
... malattia **)									
... infortunio									
... invalidità, vecchiaia, decesso									
... maternità									
... servizio									
... altre ragioni (pandemia)									

*) Per i salariati della propria azienda (Sagl o SA), il pagamento dei contributi è obbligatorio ma essi non beneficiano d'indennità perché considerati persone in posizione assimilabile al datore di lavoro

**) Per i salariati obbligo assicurativo iscritto in CCL oppure obbligo di versare il salario in base alla giurisprudenza

Assicurazione obbligatoria

Assicurazione di base obbligatoria (primo pilastro), assicurazione integrativa facoltativa (secondo pilastro)

Nessuna assicurazione obbligatoria, ma assicurazione facoltativa

Nessuna assicurazione obbligatoria e nessuna assicurazione facoltativa

Nel quadro dei provvedimenti urgenti del CF (Vedi sopra: disoccupazione parziale; IPG per indipendenti e salariati)

Il lavoro «pseudo-indipendente»

- Vi sono lavoratori che si situano fra il salariato e il lavoro autonomo tradizionale (p.e. i «riders» o i «free-lance»)
- Spesso non beneficiano di una protezione completa dal diritto del lavoro e dal diritto sociale
- Il sistema di sicurezza sociale è chiamato ad adeguarsi per rispondere ai nuovi bisogni



Per andare oltre



- Portale PMI per piccole e medie imprese - Scegliere una forma giuridica: una forma giuridica per ogni impresa
- IPG in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus